

1529239-38.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: TERESA DE ALMEIDA RIBEIRO MAGALHAES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 18ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/03/2022

... tinham ciência ser o local ponto de tráfico, e é certo que foram vistos dois indivíduos, o outro rapaz correu e o réu permaneceu no local. Ao lado do réu, nem um metro estava a droga. Nada foi encontrado em poder do réu. Que inclusive haviam anotações com relação ao tráfico. Que na realidade a droga estava toda contada e contabilizada para que fosse passada, além do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

18ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1529239-38.2021.8.26.0228 - lauda

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1529239-38.2021.8.26.0228

Ctrl 1473/21

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Aos 22 de março de 2022, às 13:30 horas, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19 e da restrição de acesso de pessoas ao prédio do Fórum, apresentaram-se a MMª Juíza de Direito, Drª. Teresa de Almeida Ribeiro Magalhães, o(a) Promotor(a) de Justiça, Drª. Anna Paula Souza de Moraes, o réu NEURIVALDO FERREIRA DA SILVA (preso no CDP de São Bernardo do Campo) e o(a) defensor(a), Drª. Marina Diana E. T. Jardim, Defensor(a) Público(a). Iniciados os trabalhos, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foram colhidos, pelo sistema virtual, os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes. Em seguida, foi(ram) interrogado(s) o(a)(s) ré(u)(s). Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do(a)(s) acusado(a)(s) com o(a)(s) defensor(a)(es), em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do Código de Processo Penal, tendo a MM. Juíza feito, a(o)(s) ré(u)(s), a observação determinada no artigo 186, do Código de Processo Penal. Após, pela MMª. Juíza foi dito que declarava encerrada a instrução e deliberava o início dos debates da causa. Pela Acusação foi dito que: alegações finais colhidas por sistema audiovisual. Pela Defesa foi dito que: alegações finais colhidas por sistema audiovisual. Pela MMª. Juíza foi dito que: Vistos. NEURIVALDO FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e encontra-se processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 c.c. o artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal, porque segundo a denúncia, em ocasião de calamidade pública, no dia 03 de dezembro de 2021, por volta de 08h10, no Conjunto Habitacional Juscelino Kubitschek, situado na Rua Buraco da Onça, altura do numeral 10, Guaianases, nesta cidade e Comarca de São Paulo, trazia consigo e tinha em depósito, para entrega ilícita ao consumo de terceiros, 223 porções de "maconha" (THC), com peso líquido de 233,7g (duzentos e trinta e três gramas e sete decigramas), 106 porções de cocaína, com peso líquido de 72,5g (setenta e dois gramas e cinco decigramas) e 232 porções de cocaína na forma de "crack", com peso líquido de 54,8g (cinquenta e quatro gramas e oito decigramas), e 12 frascos de "lança perfume" (Tricloroetileno), com volume líquido

de 120ml (cento e vinte mililitros), e 04 "comprimidos" de LSD (Lisergida), fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (pgs. 01/05). Acompanha a denúncia o inquérito de pgs. 06/94. Determinada a notificação do réu para apresentação de Defesa Preliminar (pgs. 101), foi a mesma apresentada (pgs. 124/125). Recebida a denúncia (pgs. 128/129), foi o réu citado. Durante audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, bem como foi interrogado o réu. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a absolvição do acusado, no que foi seguido pela defesa. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação penal deve ser julgada improcedente. A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de pgs. 30/31 e 39/40, laudo de constatação de pgs. 34/38, laudo das folhas com anotações apreendidas de pgs. 112/115 e laudo de exame químico-toxicológico de pgs. 119/122. Os policiais militares, pessoas que não conheciam o réu e não tinham interesse em imputar a pessoa inocente prática de delito. Afirmou que tinham ciência ser o local ponto de tráfico, e é certo que foram vistos dois indivíduos, o outro rapaz correu e o réu permaneceu no local. Ao lado do réu, nem um metro estava a droga. Nada foi encontrado em poder do réu. Que inclusive haviam anotações com relação ao tráfico. Que na realidade a droga estava toda contada e contabilizada para que fosse passada, além do troco. Numa mochila que estava ao seu lado contendo drogas, não se recorda de anotações do tráfico e o valor de R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais) em moedas. No interior de um saco existiam 223 (duzentos e vinte e três) papелotes de maconha, 106 (cento e seis) de cocaína, 12 (doze) lança-perfume, 232 (duzentos e trinta e duas) pedras de crack, 04 (quatro) comprimidos de LSD. Não admitiu o tráfico, e negou a posse da droga. Não viu o rapaz que fugir dispensar drogas, apenas o aparelho celular. Estavam lado a lado, e tentou o acusado se passar por transeunte. O réu, ao ser interrogado afirmou que nunca foi processado, mora sozinho e que trabalha com reciclagem. Nega a prática do delito, havia saído do trabalho de reciclagem e foi até a "biqueira", e nesse momento, visualizou os policiais militares. Em seguida, os policiais militares disseram para retornar razão pela qual o mesmo parou e foi abordado pelos policiais. Que não estava portando mochila e que apenas teve ciência da bolsa no momento em que os policiais informaram que a droga estava em seu interior. Aduz que no local estava apenas os policiais e o interrogando, sendo que não há testemunhas capazes de confirmar sua versão dos fatos. Há dúvida e esta se mostra invencível, no tocante a efetivamente estar o réu na posse das drogas para os fins de tráfico. Assim se conclui porque os relatos dos policiais são conflitantes e sem possibilidade de corroborar, ademais, estarem na posse do acusado. Em favor deste deve militar o princípio "in dubio pro reo". Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para o fim de ABSOLVER NEURIVALDO FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, da infração previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Poderá o réu apelar em liberdade, expeça-se Alvará de Soltura Clausulado. Não havendo controvérsia quanto ao entorpecente apreendido, poderá o mesmo ser incinerado, se já não o feito, e para tanto, oficie-se. Declaro o perdimento do valor apreendido em favor da União. Oficie-se. Dou a sentença por publicada em audiência e as partes por intimadas. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, Assistente Judiciário, digitei, imprimi e subscrevi.

MMª. Juíza:

Ministério Público:

Defesa:

Réu:

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que o réu e as partes estavam presentes em audiência e saíram intimadas da r. Sentença supra. Em 22 de março de 2022 Eu, _____ esc.
Subscrevi.